

1519323-43.2022.8.26.0228
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: SIMONE CANDIDA LUCAS MARCONDES
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 17ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 27/10/2022

...
Esclarecedora a seguinte transcrição:

"PROVA. FURTO. AGENTE COM A POSSE DO BEM DA VÍTIMA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO.
OCORRÊNCIA: - EM SEDE DE CRIME DE FURTO, A POSSE DO BEM DA VÍTIMA GERA A PRESUNÇÃO
DE ILICITUDE, INVERTENDO O ÔNUS DE PROVAR SUA ORIGEM LÍCITA, AO AGENTE DO FATO."
(TACRIM-SP - APELAÇÃO Nº 1.090.567 - DATA JULG.: 13/08/1.998 - RELATOR: MESQUITA DE
...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
17ª Vara Criminal CENTRAL DA CAPITAL
Av. Abrahão Ribeiro, 313, 1º andar, Rua 05, sala 346 - Barra Funda
CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
Telefone: (011) 2127-9033 - E-mail: Sp17cr@tjsp.jus.br

17ª Vara Criminal Central de São Paulo - processo nº 1519323-
43.2022.8.26.0228Fl. de

SENTENÇA

Processo nº:
1519323-43.2022.8.26.0228 - Controle *
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)
Autor:
Justiça Pública
Réu(s):
LIONALDO DA SILVA

Vistos.

LIONALDO DA SILVA, qualificado a fls. 12, denunciado como incurso no artigo 155, § 4º, inciso I, na forma do artigo 14, inciso II, no artigo 329, caput e no artigo 331, caput, todos na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque, e no dia 26 de agosto de 2022, por volta das 01h37min, na Rua Orlando Jardim, nº 260, Vila Medeiros, nesta cidade e Comarca de São Paulo/SP, tentou subtrair, em proveito próprio, uma furadeira elétrica, avaliada em R\$ 60,00, e diversos outros objetos existentes no local, pertencentes à vítima Rosângela Aparecida da Cruz, não consumando seu intento por razões alheias à sua vontade. Ademais, nas mesmas

condições de tempo e espaço acima descrito, LIONALDO, acima qualificado, desacatou os policiais militares Fábio Sousa Palma e Camila Stefany Pires Alemão, além do emprego de violência física contra os referidos policiais militares, com o objetivo de evitar a realização de sua prisão em razão do crime patrimonial acima descrito.

Segundo o apurado, resoluto à prática de crime de furto e aproveitando-se de período de repouso noturno, LIONALDO se dirigiu ao local dos fatos, arrombou a porta de entrada ao estabelecimento comercial e separou objetos a serem subtraídos, especialmente a furadeira acima descrita, colocando-a em sua mochila.

Contudo, a ação foi percebida pela vítima, moradora do imóvel existente no local dos fatos, quem prontamente acionou a Polícia Militar, narrando o ocorrido.

Imediatamente policiais militares se deslocaram ao local e flagraram o indicado ainda no interior do estabelecimento comercial, detendo-o antes que pudesse consumir a subtração. No interior da mochila estava a furadeira acima descrita.

Neste momento, ao tentarem realizar a prisão, LIONALDO começou a xingar os policiais e a cuspir em sua direção, desacatando-os. Ainda durante a diligência, o indiciado também começou a se utilizar de violência contra os policiais com a finalidade de evitar a prisão, debatendo-se violentamente.

Após necessário uso de força moderada, os policiais conseguiram realizar a prisão de LIONALDO, algemando-o, momento em que lhe deram voz de prisão em flagrante e o conduziram, juntamente com o objeto acima descrito, à Delegacia de Polícia para as providências de praxe.

A denúncia foi recebida em 05 de setembro de 2022 (fls. 93/94). O réu foi regularmente citado (fl. 119) e apresentou resposta à acusação. Durante a instrução do feito, produziu-se prova oral, com oitiva da vítima e testemunhas. Ao final o réu foi interrogado.

O Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia, afastando a qualificadora do rompimento de obstáculo.

A Defesa pleiteou a absolvição e, subsidiariamente: a) afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, eis que não há laudo a atestar que houve rompimento do alarme dos produtos. Tratando-se de infração que deixa vestígios, é imprescindível a perícia, não podendo a prova pericial ser substituída a oral; b) fixação da pena-base no mínimo legal; c) aplicação da atenuante da confissão; d) redução máxima pela tentativa; e) fixação do regime inicial aberto; f) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; g) o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/05), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 19), depoimentos e demais elementos investigativos acostados aos autos.

Da mesma forma, é certa a autoria imputada ao acusado.

Interrogado, o réu disse que trabalha com reciclagem. A casa estava com um tapume na porta. Entrou, pois a casa estava em reforma. Os policiais o pegaram e o colocaram para fora. Ficou nervoso e teve um surto, caindo ao chão. Toma remédio tarja preta e sua boca estava sangrando e saiu saliva. Não disse que tinha HIV. A confissão com relação ao furto encontra amparo no conjunto probatório.

A vítima Rosângela disse que estava dormindo e a casa ao lado que é sua também, escutou um barulho forte na porta porque a área de serviço que é parede com o seu quarto, de alguém tentando arrombar insistentemente. Cortou um pedaço grande da folha da porta de alumínio. Acordou sua filha e ligaram para a polícia e rapidamente eles chegaram, entraram e pegaram o réu sentado com uma tesoura e ferramentas. Ele já tinha aberto uma boa fresta do alumínio da porta. Depois pediu as câmeras ao mercado e ele mostrou que o réu subiu por cima e entrou pela telha da sua área de serviço, arrebatando a telha. Ele fez um escândalo na rua, cuspiu no

policial.

O Policial militar Camila Stefany afirmou que se deslocaram e a proprietária da casa dizendo que estava ouvindo barulho dentro da casa dela. Entraram e conseguiram visualizar o indivíduo lá dentro. O réu estava homiziado ao lado de uma porta. Ele empurrou uma porta para entrar. Ele estava com uma bolsa preta e dentro duas furadeiras. No momento em que afirmou que ele ia ser levado ao DP ele começou a tentar agredir a equipe e cuspiu no seu olho, informando que tinha HIV.

O Policial militar Fábio Sousa Palma afirmou que havia um barulho na sua residência ao lado, e quando entraram no local o réu estava dentro da casa da vítima com ferramentas em uma mochila e havia quebrado a porta. Ele ficou bem agressivo e se debateu no chão. Ele falou que tinha HIV e cuspiu na policial Camila. Ele começou a se debater e se machucar, bateu a própria cabeça no chão e foi imobilizado para não se auto lesionar.

Os depoimentos se mostraram seguros e coerentes e corroboraram a confissão do acusado, permitindo concluir plenamente comprovada a autoria delitiva.

Demonstrou-se, assim, que o réu foi surpreendido no interior do imóvel da vítima, já tendo separado alguns bens para subtração.

Esclarecedora a seguinte transcrição:

"PROVA. FURTO. AGENTE COM A POSSE DO BEM DA VÍTIMA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO.

OCORRÊNCIA: - EM SEDE DE CRIME DE FURTO, A POSSE DO BEM DA VÍTIMA GERA A PRESUNÇÃO DE ILICITUDE, INVERTENDO O ÔNUS DE PROVAR SUA ORIGEM LÍCITA, AO AGENTE DO FATO."

(TACRIM-SP - APELAÇÃO Nº 1.090.567 - DATA JULG.: 13/08/1.998 - RELATOR: MESQUITA DE PAULA - 16ª CÂMARA).

Deve ser considerada ainda a incidência da qualificadora prevista pelo artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal, referente ao rompimento de obstáculo à subtração da coisa.

No presente caso, a ausência do laudo pericial dos objetos pode ser suprida pela prova testemunhal, que aponta seguramente o rompimento de obstáculo. A vítima foi enfática em narrar que o réu danificou a porta: "cortou um pedaço grande da folha da porta de alumínio".

O C. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sedimentado de que a prova testemunhal pode suprir a pericial quando os vestígios materiais do crime tiverem se esvaído ou tiver restado impossibilitado o exame da coisa. Nesse sentido:

"O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, é necessária a comprovação do rompimento de obstáculo, por laudo pericial, salvo em caso de desaparecimento dos vestígios, quando a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta."

Ainda:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. COMPROVAÇÃO.

NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. EXCEPCIONALIDADE. (...) 2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, é necessária a comprovação do rompimento de obstáculo, por laudo pericial, salvo em caso de desaparecimento dos vestígios, quando a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. 3. Hipótese em que a ausência da elaboração do laudo pericial sucedeu tão somente pelo fato do desaparecimento do cadeado destruído, o que justifica o acolhimento do depoimento da vítima como prova da incidência da qualificadora, nos termos do artigo 167, do Código de Processo Penal. 4. Habeas corpus não conhecido."

Nesse sentido também o E. Tribunal de Justiça:

"APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO REPOUSO NOTURNO, CONCURSO DE AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO Pleito de absolvição - Impossibilidade - Materialidade e autorias delitivas sobejamente demonstradas nos autos. Depoimento de policiais. Validade. Réus que foram surpreendidos em flagrante, na posse do material subtraído. Qualificadoras suficientemente comprovadas pela prova oral. Negativa de autoria que restou isolada no acervo probatório coligido. Pretendido afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo- Impossibilidade - Qualificadora devidamente comprovada pela

prova oral carreada aos autos. Dispensabilidade do laudo pericial quando suprido por outros meios. Princípio do livre convencimento motivado. Precedentes. Magistrado que não está vinculado ao exame pericial. Inteligência do art. 182, do CPP. Conjunto probatório que aponta, com segurança, que os acusados subtraíram o material cortando o alambrado e arrombando a porta. Reconhecimento da tentativa Descabimento - Momento consumativo do furto que se dá com a inversão da posse. Desnecessidade da posse mansa e tranquila. Precedentes do STJ e STF. Condenação mantida. Reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea(Diego)- Impossibilidade O agente que confessa parcialmente ou altera os fatos conforme seu interesse, demonstra não estar arrependido e não ter verdadeira intenção de colaborar com a justiça. Afastamento do repouso noturno - Cabimento- Incompatibilidade com a figura qualificada do delito (§4º)- Tese firmada pelo STJ, em sede de Recurso Repetitivo (REsp nº 1.891.007/RJ - Tema 1.087) - Precedentes do TJSP- Pena redimensionada. Fixação de regime menos gravoso- Impossibilidade - suficiente e adequado o regime inicial semiaberto, eis que observado os critérios do art. 33 e 59 do Código Penal - Recurso parcialmente provido. (TJSP, Apelação Criminal nº150147-61.2020.8.26.0559, Relator CAMILO LÉLLIS, j. 17.10.2022).

Assim, no caso em tela, a prova testemunhal firme e segura pode ser utilizada para suprir a ausência de perícia.

O delito de desacato também restou configurado, uma vez que restou comprovado que o réu cuspiu na policial, dizendo que tinha HIV, em desprestígio à função por ela exercida. Nesses sentidos: "DESACATO - Conceito. - O desacato visa afrontar o Funcionário, diminuí-lo perante a opinião pública ou junto aos circunstantes, tratando-o com desprezo e desdém. Revela-se por gestos, comportamento e por palavras." (RJDTACRIM - VOLUME 3 - JULHO/SETEMBRO 1989 - PÁGINA: 119 - RELATOR: RIBEIRO DOS SANTOS).

No entanto, entendo que o delito de resistência resta absorvido pelo delito de desacato, eis que os crimes foram cometidos em um único contexto fático.

APELAÇÃO CRIMINAL - RESISTÊNCIA E DESACATO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - OFENSA PROFERIDAS EM FACE DE POLICIAIS MILITARES - OPOSIÇÃO À PRISÃO EM FLAGRANTE E PERMANÊNCIA DAS OFENSAS - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - RESISTÊNCIA ABSORVIDA PELO DESACATO - DOSIMETRIA DA PENA COM RELAÇÃO AO DELITO DE DESACATO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA FIXAÇÃO DA PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAL DA CULPABILIDADE ANALISADA EQUIVOCADAMENTE - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1. Se está comprovado nos autos que a acusada denegriu e satirizou verbalmente a corporação da Polícia Militar e a função desempenhada pelos seus agentes, além de ameaçá-los para tentar evitar a sua prisão, que decorreu das ofensas proferidas, mesmo estando ciente da legalidade do ato e da condição de funcionário públicos dos policiais, resta caracterizada a prática dos crimes de desacato e resistência. 2. Quando os crimes de desacato e resistência são cometidos num só contexto, de maneira que a resistência configure um mero desdobramento da conduta precedente do desacato, deve ser aplicado o princípio da consunção, a fim de que o crime mais grave - desacato - absorva o de menor gravidade - resistência. 3. (...) 4. Recurso a que se dá provimento parcial, a fim de absolver a apelante do delito de resistência (art. 329, do Código Penal), uma vez que absorvido pelo crime de desacato, bem como para reduzir a pena fixada com relação a este delito para 06 (seis) meses de detenção. (TJ-ES - APL: 00000296720098080024, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 13/06/2012, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/06/2012).

Pelo exposto, dou o réu como incurso no artigo 155, § 4º, inciso I, c.c. artigo 14, II, c.c. e no artigo 331, caput, todos do Código Penal.

Passo, então, à fixação da pena, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal:

O réu possui três condenação com trânsito em julgado:

1) Foro Central Criminal Barra Funda - 7ª Vara Criminal. Ação Penal - Procedimento Ordinário: 0014956-41.2018.8.26.0050. Data do Fato: 22/02/2018 (Art. 155 § 1º § 4º, I, II c/c Art. 14, II ambos do(a) CP). 24/06/2019 - Trânsito em Julgado para o Ministério Público (Acórdão - Sentença Confirmada/Condenação) 05/07/2019 - Trânsito

em Julgado para a Defesa (Acórdão - Sentença Confirmada/Condenação).

2) Foro Central Criminal Barra Funda - 3ª Vara Criminal. Ação Penal - Procedimento Ordinário: 0048795-33.2013.8.26.0050. Data do Fato: 30/05/2013. 16/09/2013 - Trânsito em Julgado para o Ministério Público (Sentença Condenatória). 20/09/2013 - Trânsito em Julgado para a Defesa (Sentença Condenatória).

3) Foro Central Criminal Barra Funda - 20ª Vara Criminal. Ação Penal - Procedimento Ordinário: 1507911-86.2020.8.26.0228 (0000015-11.2021.8.26.0041). Data do Fato: 09/04/2020 (Art. 155 § 4º, I, II, IV do(a) CP). 21/06/2021 - Trânsito em Julgado para o Ministério Público (Acórdão - Sentença Confirmada/Condenação). 06/07/2021 - Trânsito em Julgado para a Defesa (Acórdão - Sentença Confirmada/Condenação).

Furto qualificado:

Ao avaliar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, tomo uma das condenações como Maus Antecedentes.

Observo ainda que o delito fora praticado no período de repouso noturno, durante a madrugada, sendo que o réu invadiu uma residência, o que denota maior reprovabilidade de sua conduta.

Isto posto, fixo a pena base em 2 anos e 6 meses de reclusão e 12 dias-multa, sendo cada dia-multa no mínimo legal de um trigésimo do salário mínimo, ante a inexistência de outros elementos a indicar maior capacidade por parte do acusado.

Na segunda fase da dosimetria, verifico que o réu é reincidente específico, eis que possui duas condenações com trânsito em julgado por crime de furto.

Entendo que a reincidência específica prepondera sobre a atenuante da confissão, além de serem duas. Isto posto, aumento a pena de 1/6, o que resulta em 2 anos e 11 meses de reclusão e 14 dias-multa.

Na terceira etapa, procedo à redução relativa à tentativa, em fração intermediária, tendo em vista o iter criminis percorrido, no qual o réu já havia arrombado a porta da casa da vítima e separado alguns objetos em uma mochila para subtração, no entanto, fora preso ainda dentro da residência.

Isto posto, diminuto a pena de ½, e a pena final resulta em 1 ano, 5 meses e 15 dias de reclusão e 7 dias-multa.

Desacato:

As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal recomendam majoração da pena do réu, na medida em que restou patente nos autos que o réu tem personalidade voltada para a prática de crimes patrimoniais, sendo possuidor de Maus Antecedentes, e considerando ainda as consequências do crime para a policial militar, que teve de se submeter a exames em razão da "cusparada" do acusado. Fixo a pena base em 08 (oito) meses de detenção.

Na segunda fase da dosimetria, tem-se que o réu é duplamente reincidente. Por isso, sua pena será majorada em 1/4, resultando em 10 (dez) meses de detenção.

Ausentes causas de aumento ou diminuição, torno sua pena definitiva naquele patamar.

As penas devem ser somadas, nos termos do artigo 329, §2º do CP, eis que atingem bens jurídicos diversos e vítimas distintas.

Considerando os Maus Antecedentes do réu, que inclusive ensejaram aumento da pena-base, bem como a reincidência específica, estabeleço o regime semiaberto para início de cumprimento de pena.

Pelos mesmos motivos, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou de conceder sursis, os quais não são suficientes para prevenção e reprovação do delito.

Ante todo o exposto e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR, por infração ao disposto no artigo 155, § 4º, inciso I, na forma do artigo 14, inciso II, e no artigo 329, caput, todos na forma do artigo 69, todos do Código Penal, o réu LIONALDO DA SILVA, às penas de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 10 (dez) meses de detenção, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 7 (sete) dias-multa, sendo cada dia-multa no valor mínimo legal. Absolvo o acusado da imputação do artigo 329

do Código Penal.

As mesmas razões que recomendaram a custódia do acusado no curso do feito permanecem ainda presentes, vendo-se ainda reforçada a necessidade da cautela para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Deixo de lhe facultar, assim, o recurso em liberdade. Recomende-se o réu no estabelecimento em que se encontra recolhido.

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados. Custas na forma da lei.

P.R.I.

São Paulo, 27 de outubro de 2022.

SIMONE CANDIDA LUCAS MARCONDES

Juiz de Direito